

Политика конфиденциальности и обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федерального закона от 21.07.2014 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях" (далее - Закон) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемых Группой компаний «Жилой квартал» (далее – Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта www.gkufa.ru, в том числе интернет-сайтов, расположенных на поддоменах типа имя.gkufa.ru, а также на любых других интернет-сайтах Оператора, содержащих ссылку на данную Политику.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. **Cookies** – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

2.2. **IP-адрес** — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Веб-сайт.

2.3. **Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.4. **Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.5. **Веб-сайт** – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу www.gkufa.ru, в том числе интернет-сайтов, расположенных на поддоменах типа имя.gkufa.ru, а также на любых других интернет-сайтах Оператора, содержащих ссылку на данную Политику.

2.6. **Информационная система персональных данных** — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.7. **Конфиденциальность персональных данных** — обязательное для соблюдения Оператором требование не допускать распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

2.8. **Обезличивание персональных данных** — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.

2.9. **Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.10. **Оператор** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В прочтении настоящей Политики – юридические лица, входящие в группу компаний «Жилой квартал»:

- ООО Управляющая компания «ХОЛДИНГ» (ОГРН 1230200017134);
- ООО «Специализированный застройщик «МКД-Девелопмент» (ОГРН 1180280043932);
- ООО «Специализированный застройщик «МКД-Регион» (ОГРН 1180280043965);
- ООО «Специализированный застройщик «Паритет» (ОГРН 1220200042908);
- ООО «Специализированный застройщик «Вавилон-С» (ОГРН 1230200015385);
- ООО «Специализированный застройщик «Плейс» (ОГРН 1240200008542);
- ООО «Специализированный застройщик «Аспект» (ОГРН 1240200008531);

- ООО «Специализированный застройщик «Гарден-18» (ОГРН 1240200008520);
- ООО «Специализированный застройщик «Премьера-Зубово» (ОГРН 1240200042301);
- ООО «Специализированный застройщик «Премьера-Миловка» (ОГРН 1240200042345);
- ООО «Торговый дом «Жилой квартал» (ОГРН 1160280127006);
- ООО «Премьера» (ОГРН 1230200048440);
- ООО «Премьера Плюс» (ОГРН 1240200016220).

2.11. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта.

2.12. **Пользователь** – любое лицо, посещающее сайт и использующее информацию, материалы и сервисы сайта.

2.13. **Пользовательское соглашение** - соглашение, заключаемое между Оператором и Пользователем в отношении порядка, правил и особенностей использования Веб-сайта. Пользователь присоединяется к данному соглашению, при этом Пользователь не имеет права вносить и/или требовать внесения изменений или дополнений в настоящее соглашение. Пользователь может ознакомиться с действующими условиями Пользовательского соглашения по следующей ссылке: gkufa.ru/documents/

2.14. **Предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.15. **Распространение персональных данных** – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

2.16. **Трансграничная передача персональных данных** – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

2.17. **Уничтожение персональных данных** – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Основные права и обязанности Оператора

3.1. Оператор имеет право:

- получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;
- в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в Законе;
- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом или другими федеральными законами.

3.2. Оператор обязан:

- предоставлять Пользователю по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
- организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- отвечать на обращения и запросы Пользователей и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона;
- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;
- публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;
- принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

4. Основные права и обязанности Пользователя

4.1. Пользователь имеет право:

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются Пользователю Оператором в доступной форме. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом;
- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- выдавать предварительное согласие при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
- отозвать согласие на обработку персональных данных;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;
- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Субъекты персональных данных обязаны:

- предоставлять Оператору достоверные данные о себе;

5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

5.1. Фамилия, имя, отчество.

5.2. Номера телефонов.

5.3. Адреса электронной почты.

5.4. Также на веб-сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «Cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика.

5.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

5.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, Оператором не осуществляется.

6. Принципы обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7. Цели обработки персональных данных и обезличенных данных

7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя - продвижение товаров, работ, услуг на рынке, в том числе:

- информирование Пользователя посредством отправки электронных писем;
- установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования веб-сайтом, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя;

- предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием веб-сайта;
- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
- предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте;
- предоставления Пользователю обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени группы компаний «Жилой квартал», в том числе на электронный адрес и/или мобильный телефон Пользователя с его согласия;
- осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя, в том числе на электронный адрес и/или мобильный телефон;
- анализа поведенческих характеристик и выявления предпочтений Пользователя в контенте веб-сайта;
- исполнения запросов уполномоченных органов государственной власти, в том числе органов оперативно-розыскной деятельности;
- идентификации стороны в рамках сервисов, соглашений и договоров с веб-сайтом;
- улучшения качества работы веб-сайта, его функциональности, разработки новых услуг и сервисов;
- проведения статистических, маркетинговых и иных исследований на основе обезличенных данных;
- выполнения иных обязательств Оператора, которые возникли перед Пользователем в связи с использованием веб-сайта;
- в иных целях, при условии получения согласия Пользователя.

7.2. Пользователь дает согласие Оператору на отправку персонализированной маркетинговой и рекламной информации на предоставленный им адрес электронной почты и/или мобильный телефон.

7.3. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, рекламных и маркетинговых рассылок от Оператора, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info@gkufa.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».

7.4. В случае отказа Пользователя от получения рекламных и маркетинговых материалов, Оператор вправе направлять Пользователю уведомления, связанные с порядком использования и посещения веб-сайта и его контента.

7.5. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

7.5.1. Для ведения статистики и анализа работы Оператор обрабатывает с использованием метрических сервисов Яндекс.Метрика такие обезличенные данные, как:

- IP-адрес;
- информация о браузере;
- данные из файлов Cookie;
- время доступа;
- реферер (адрес предыдущей страницы).

7.5.2. Метрические сервисы, которые использует Оператор для целей указанных в п. 7.5.1 Политики:

а) Сервис Яндекс.Метрики, доступный по адресу <http://api.yandex.com/metrika>, который позволяет различным сервисам и приложениям Пользователя взаимодействовать с сервисом Яндекс.Метрики. ООО «Яндекс» зарегистрирован по адресу 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 (далее – Яндекс). Яндекс.Метрика работает с файлами cookie и создает псевдонимные профили использования, которые позволяют анализировать использование Пользователями веб-сайта. Информация, хранящаяся в таких файлах cookie (например, тип / версия браузера, используемая операционная система, URL-адрес реферера, имя хоста компьютера, получающего доступ, время запроса к серверу), обычно передается и сохраняется на серверах Яндекс. Для блокировки Яндекс.Метрики можно скачать и установить надстройку по ссылке <https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html?lang=ru>. Дополнительную информацию можно получить в политике конфиденциальности Яндекс: <https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru>.

7.5.3. Пользуясь веб-сайтом Пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением для Яндекс, а также автоматической установкой на устройство Пользователя файлов cookie.

7.5.4. При блокировке Яндекс некоторые функции веб-сайта могут стать недоступны.

7.6. Ремаркетинговые сервисы:

7.6.1. Оператор может использовать ремаркетинг для рекламы Пользователю контента веб-сайта на других сайтах, посещаемых Пользователем.

7.6.2. Оператор использует ремаркетинговые сервисы платформ Яндекс и предоставляет для обработки обезличенные данные, не позволяющие напрямую установить или идентифицировать Пользователя.

Собираемая информация может включать: просматриваемый Пользователем контент, дату и время просмотра, геолокацию. Полученная информация используется для предоставления Пользователю таргетированного маркетингового и рекламного контента.

7.6.3. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от данной рекламы и отключить использование файлов cookie, путем изменения соответствующих настроек своего браузера.

7.7. Аналитические сервисы:

7.7.1. Оператор использует аналитические платформы Яндекс для сбора данных о частоте посещений веб-сайта Пользователем, способах использования Пользователем веб-сайта и его контента, геолокации Пользователя, выявлении характеристик контента популярного у Пользователя.

7.7.2. Для достижения указанных в п. 7.5 Политики целей, аналитические платформы Яндекс могут собирать данные о геолокации Пользователя, его IP-адресе, поведении и предпочтениях в отношении определенного контента.

8. Правовые основания обработки персональных данных

8.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:

- федеральные законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты персональных данных;
- уставные (учредительные) документы Оператора;
- согласия Пользователей на обработку их персональных данных.

8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на веб-сайте или направленные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.

9. Условия обработки персональных данных

9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

9.2. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование сайта и/или каких-либо сервисов доступных при использовании сайта должно быть немедленно прекращено.

10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

10.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

10.2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

10.3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.

10.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес электронной почты Оператора info@gkufa.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».

10.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора info@gkufa.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

10.6. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.

10.7. Установленные Пользователем запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.

10.8. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данных.

10.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь.

10.10. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия Пользователя или отзыв согласия Пользователем, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными

11.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

11.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.

12. Трансграничная передача персональных данных

12.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав Пользователя.

12.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме Пользователя на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является Пользователь.

13. Конфиденциальность персональных данных

13.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

14. Заключительные положения

14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты info@gkufa.ru.

14.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

14.3. Оператор имеет право вносить изменения в Политику без дополнительного согласования и/или уведомления Пользователя.

14.4. При внесении изменений, в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

14.5. Дата публикации текущей редакции Политики: 30.05.2025 г.